

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 자동차 공제사업 검사 및 보고에 관한 규정

◇ 제 · 개정 이유

- 최근 자동차 사고피해자 공제금 지급증가 및 방만 경영 등 재무건전성 악화 추세에 따라 공제조합 관리·감독의 중요성 증대
- 공제사업의 문제점 개선을 위한 재무건전성 감독규정 실행을 위해서는 검사의 방법과 절차, 검사결과 처리 및 제제에 관한 규정 필요
- 공제계약자 및 자동차 사고피해자 등의 권익침해를 예방하기 위해 자동차손배법 시행규칙 제11조의2에 따라 검사 및 보고에 관한 규정 제정

◇ 주요내용

- 가. 검사대상기관의 문제점에 대한 개선방향 제시를 통해 건전경영 유도 및 자동차손해배상 보장사업의 체계적인 지원 수행(안 제4조)
- 나. 공정한 검사 수행을 위한 감사원의 권한 및 의무를 명확히 규정하고 감사원의 적극적 검사행위에 대하여 면책사유 부여(안 제5조)
- 다. 진흥원장은 검사대상기관에 대한 상시감시를 통하여 검사대상기관 및 취약부분에 대한 조치를 국토부장관에게 건의(안 제6조)
- 라. 진흥원장은 매년 검사대상기관, 검사 시기, 주요 검사범위 등에 대한 연간검사계획을 수립하여 국토부장관에게 보고(안 제7조)
- 마. 진흥원장은 검사업무에 필요한 통계를 관리하고 검사업무의 효율적 수행을 위한 검사기법 연구개발 의무 부여(안 제11조~제12조)
- 바. 진흥원장은 검사를 실시한 경우 검사결과 및 검사결과에 따라 필요한 조치를 국토부장관에게 건의(안 제13조~제14조)
- 사. 진흥원장은 검사결과 조치사항에 대하여 현지 확인 등을 실시하여 조치한 사항이 적정하게 처리되도록 이행상황 관리(안 제15조)